

准考證號碼：

姓名：

技術士技能檢定職業安全管理甲級術科測試試題

第一題題目：A 公司為一家自行車零組件製造廠，B 公司為一家建築設計顧問商，C 公司為一家廠房營造商，D 公司為一家模板組拆商，E 公司為一家混凝土澆置商。A 公司為擴增產能新建一廠房，交由 B 公司設計，C 公司建造；C 公司再將該廠房建造所需之模板組拆工程發包給 D 公司，混凝土澆置工程發包給 E 公司。請依職業安全衛生法規定，回答下列問題：

- (一) C 公司、D 公司、E 公司之勞工共同作業時，為防止職業災害，所須之協議組織由那一家公司設置？(2 分)
- (二) 續前題，請列述該公司應採取之必要措施。(10 分)
- (三) 該廠房進行混凝土灌漿時，不幸發生 E 公司一位勞工墜落死亡職業災害。請問那一家公司雇主須負補償、賠償責任？(2 分)
- (四) 續前題，那一家公司雇主須負連帶補償、賠償責任？(2 分)
- (五) C 公司交付 D 公司及 E 公司承攬時，請列述應於事前告知之事項。(3 分)
- (六) B 公司、C 公司在該廠房設計、施工規劃階段，請問應實施何項工作，以致力防止工程施工時，發生職業災害？(1 分)

第二題題目：某大學化學系操作實驗時，不慎讓禁水性物質（氫化鋰鋁）碰觸水分，造成其物質產生反應而引發小型爆炸之實驗意外。

- (一) 請問氫化鋰鋁在職業安全衛生設施規則所稱為何種危險物？(3 分)
- (二) 禁水性物質之定義為何？(3 分)
- (三) 在危害性化學品標示及通識規則禁水性物質分級及標示要項為何？(10 分)
- (四) 其雇主依職業安全衛生設施規則對於該氫化鋰鋁處置之工作場所，為防止爆炸、火災，應如何辦理？(4 分)

第三題題目：某化工廠設置一座丙烷儲槽（儲存能力為 3000 公斤，儲槽直徑 2 公尺，槽頂距地面高度為 4 公尺）及一座氧氣儲槽（直徑 4 公尺），請依高壓氣體勞工安全規則、危險性工作場所審查及檢查辦法規定，回答下列問題：

- (一) 請問儲槽區內丙烷儲槽外面至氧氣儲槽應至少保持多少公尺以上之距離？
（未設有水噴霧裝置或具有同等以上有效防火及滅火能力之設施的情況下）(3 分)
- (二) 丙烷儲槽之安全閥釋放管開口部之位置應至少距地面多少公尺以上？且其四周應無著火源等之安全位置。(3 分)
- (三) 為保持該丙烷儲槽一定之低溫，設置一座使用離心式壓縮機之冷凍機（高壓氣體類壓力容器），該壓縮機之原動機額定輸出為 240 瓩，請問其一日冷凍能力為多少公噸？(2 分)屬於那一類危險性工作場所？(2 分)
- (四) 請問該危險性工作場所申請審查及檢查時，應準備那 5 大項應審查資料？
(10 分)

第四題題目：依職業安全衛生法第 8 條第 1 項規定：「製造者或輸入者對於中央主管機關公告列入型式驗證之機械、設備或器具，非經中央主管機關認可之驗證機構實施型式驗證合格及張貼合格標章，不得產製運出廠場或輸入」。請依上開規定，據以簡答下列各小題。

- (一) 某雇主日前因設置未經型式驗證合格之列管產品，遭查處罰鍰在案，致當事人查閱職業安全衛生法第 8 條第 1 項及同法第 44 條第 2 項規定：「違反…第 8 條第 1 項…規定者，處新臺幣 20 萬元以上 200 萬元以下罰鍰…」，竟然發現該法第 8 條第 1 項規定僅針對「製造者或輸入者」之限制事項規範，並未明文涉及「雇主不得設置」之禁止義務，乃對雇主受罰衍生其法律責任主體疑義，心生不服處分之民怨，若台端擔任該公司職業安全管理師，本於職責對檢查機構裁罰「雇主」之執法依據與援引法條是否妥適，有將此一法理分析見解提供雇主審酌釐清之必要，爰請說明下列事項：

1. 處分之適法性有否疑義，繫於雇主援引上述法條之規定是否正確，否則滋生誤解，是以若能就雇主援引法條之文義內容不當之處予以導正，即可使本案裁罰處分於法有據，法理規範殆無疑義，請台端就本案爭點之處置，提供法制見解。(3 分)
2. 承上，「交流電焊機自動電擊防止裝置」屬本法第 8 條第 1 項之列管產品，若雇主現今仍設置未經型式驗證合格之該產品者，實務上依法裁罰殆無疑義。對於依法裁罰處分「雇主」有否合宜性，請簡述本案中央主管機關已對法制面採取何項行政作為，方使本案裁罰具有正當性與適法性？(4 分)

(二) 依本法第 8 條所定驗證機構，須經中央主管機關認可，若有 A、B、C 等單位對外招攬客戶，宣稱具備資格條件如下表，並自稱將據以申請認可云云，請就表列 A、B、C 所述事項，分別依法定資格條件，列舉其各該於法不合之處。

單位	組織型態	對外宣稱資格條件	* 於法不合之處
A	財團法人	1. 檢測試驗室外包。 2. 具有從事型式驗證業務部門，可出具驗證合格證明書。	答案 1 (2 分)
B	某檢驗公證股份有限公司	1. 接受委託檢驗，出具檢驗證明文件。 2. 提供準確樣品檢測服務。	答案 2 (2 分)
C	某產業廠商聯誼會	1. 會員多為製造商與進口商，會務人員均具廠商身份。 2. 與民代及業界高層關係密切，執行面易於連絡配合。	答案 3 (2 分)

- (三) 某公司採購本法第 8 條所定列管產品一批，因得標廠商交貨驗收之產品本體上未張貼驗證合格標章，經採購單位拒收後，得標廠商乃補付影印之驗證合格標章紙本若干及膠水數瓶供客戶自行張貼，若台端為驗收人員之一，能否接受此一改正措施予以驗收？請說明立場與上開標章製作之法定規格要件。(3 分)
- (四) 對於未經型式驗證合格之產品或型式驗證逾期者，不得使用驗證合格標章或易生混淆之類似標章揭示於產品，請說明下列事項：
1. 若對揭示於產品之驗證標章相關事項需了解更多資訊，且擬確認其是否屬已完成驗證合格之產品型式者，請說明目前具有方便與快速且能對外公開提供全年 24 小時免費瀏覽驗證合格產品清單等相關資訊之查詢管道？(2 分)
 2. 承上，驗證合格標章，其格式由圖式及識別號碼組成；識別號碼應緊鄰圖式之右方或下方，且由字軌 TC、指定代碼及發證機構代號組成，若擬查悉張貼驗證合格標章之某產品之製造者名稱、廠址、系列型式或驗證有效期限等，請說明須查閱何種文件？(2 分)

第五題題目：回答與計算職業災害統計之相關問題：

- (一) 依職業安全衛生法規定，中央主管機關指定之事業，雇主應依規定填載職業災害內容及統計，按月報請勞動檢查機構備查，並公布於工作場所。試問中央主管機關指定之事業為何？(4 分)
- (二) 請列出四種失能傷害類型，並簡要說明之。(8 分)
- (三) 某一事業於 111 年之總工時為 750000 小時，失能傷害頻率與失能傷害嚴重率分別為 4.00、120，試問該年之失能傷害人次數與失能傷害損失日數各為多少？(請列出計算式，8 分)